

生物医药企业商业秘密保护指引

2025 年 9 月

目 录

第一章 总则.....	7
1.1 目的依据.....	7
1.2 适用范围.....	7
第二章 生物医药企业知识产权保护.....	8
2.1 生物医药企业创新成果范围.....	8
2.2 生物医药创新成果分类保护.....	9
2.2.1 专利.....	9
2.2.2 著作权.....	10
2.2.3 数据知识产权.....	10
2.2.4 商业秘密.....	11
2.2.5 商品名称、商标.....	12
2.2.6 植物新品种.....	13
2.2.7 中药品种.....	13
2.3 生物医药企业常见泄密风险.....	14
2.3.1 研发过程的泄密风险.....	14
2.3.2 生产过程的泄密风险.....	15
2.3.3 销售过程的泄密风险.....	16
2.3.4 外部合作过程的泄密风险.....	18
2.3.5 数字化管理过程的泄密风险.....	20

第三章 商业秘密管理制度和物理管理体系.....	23
3.1 组织管理.....	23
3.2 人员管理.....	23
3.2.1 入职管理.....	23
3.2.2 履职管理.....	24
3.2.3 离职管理.....	25
3.3 涉密区域管理.....	25
3.3.1 涉密区域.....	25
3.3.2 物理隔离.....	26
3.3.3 访问控制.....	26
3.3.4 监控系统.....	26
3.3.5 文件管理.....	26
3.3.6 设备管理.....	26
3.3.7 影像采集管理.....	27
3.4 供应链管理.....	27
3.4.1 原料管理.....	27
3.4.2 销售管理.....	27
3.4.3 委外服务管理.....	28
3.5 外部合作管理.....	28
3.5.1 外部合作伙伴保密协议.....	29
3.5.2 外发审批、审查和审计.....	29

3.5.3 技术合作研发.....	29
3.5.4 临床试验环节保密管理.....	29
3.5.5 国际合作业务保密管理.....	30
3.6 信息披露管理.....	30
3.7 样品/样本管理.....	31
第四章 商业秘密技术防护.....	32
4.1 数据分级分类管理.....	32
4.1.1 分级原则.....	32
4.1.2 保护期限.....	32
4.1.3 知悉范围.....	32
4.1.4 数据标识.....	32
4.2 技术防护与数据管理.....	33
4.2.1 核心商业秘密终端防泄密技术要求.....	33
4.2.2 重要商业秘密终端防泄密技术要求.....	34
4.2.3 一般商业秘密终端防泄密技术要求.....	34
4.2.4 业务系统数据技术防护要求.....	34
4.2.5 数据流转技术防护要求.....	35
4.3 安全审计与监控管理.....	35
4.3.1 安全审计范围.....	35
4.3.2 分级审计机制.....	36
4.3.3 安全审计流程.....	36

4.3.4 安全审计系统.....	36
4.3.5 安全审计人员.....	36
4.3.6 复核机制.....	37
4.3.7 安全审计评估.....	37
第五章 泄密事件应急预案与维权.....	38
5.1 应急预案管理.....	38
5.1.1 预案制定.....	38
5.1.2 应急响应.....	38
5.1.3 技术恢复.....	39
5.1.4 法律行动.....	39
5.1.5 演练与改进.....	39
5.2 权利人维权.....	40
5.2.1 证据收集.....	40
5.2.2 投诉方的证明责任.....	40
5.2.3 权利证明.....	41
5.2.4 秘密性、价值性及保密性.....	41
5.2.5 客户信息的证明标准.....	41
5.2.6 损失评估.....	41
5.3 维权策略选择.....	42
5.3.1 维权途径.....	42
5.3.2 申请行政保护.....	43

5.3.3 申请民事保护	43
5.3.4 申请刑事保护	44
5.3.5 刑民交织	45
5.3.6 泄密事件复盘和反馈机制	45
第六章 附则	45
6.1 指引的效力	46
6.2 指引的解释	46
6.3 施行日期	46
附件 典型案例	47

第一章 总则

1.1 目的依据

为强化生物医药企业对商业秘密的保护意识，提升其应对商业秘密风险的能力，助力企业创新发展，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规及相关司法解释，特制定本指引。

1.2 适用范围

本指引所指企业，除特殊说明外，均为专注于生物医药领域研发、生产、销售及相关服务的企业，其业务覆盖药物发现、开发、临床试验审批注册、大规模生产至市场销售的整个药品生命周期。

第二章 生物医药企业知识产权保护

2.1 生物医药企业创新成果范围

生物医药产业作为技术密集型产业，对产品成分、工艺流程、适应症筛选及监管审批等环节有着严苛要求，其创新成果贯穿研发生产全链条，从基础原料开发到终端数据应用均蕴含突破潜力。

①原料药相关创新成果：新化合物、新型中间体，生物药的新型细胞株/菌株、新型表达体系，中医药的新型提取物等。

②配方相关创新成果：配比参数优化，缓释、控释、靶向等创新剂型设计，具有协同作用的新复方组合开发等。

③工艺相关创新成果：面向活性提升或绿色环保的参数优化，AI 辅助的靶点筛选与流程优化，连续生产与工艺强化，中医药炮制工艺现代化等。

④新适应症相关创新成果：细分适应症的精准靶向，老药新用，联合用药策略优化，生物药功能拓展，中药现代化阐释与新应用等。

⑤设备装置相关创新成果：反应器等特定设备的定制化、微型化、简易化、多功能化改进；联动生产线的集成式连续化生产、自动化智能化辅助优化等。

⑥算法相关创新成果：通过软件算法优化研发生产方案、控制研发生产操作等，例如 AI 驱动的药物设计、临床试验设计算法优化、图像识别与分析、质量控制与异常检验等。

⑦模型相关创新成果：通过物理化学诱发或基因编辑构建特定疾病动物实验模型，融合 AI、深度学习的实验设计、智能诊断计算模型等。

⑧数据相关创新成果：产生的数据/数据集、数据处理方法、生成的知识图谱、数据库及其交互应用等。

2.2 生物医药创新成果分类保护

生物医药企业的创新成果应根据其特点，通过知识产权分类确权的方式，灵活运用专利权、著作权、商业秘密、数据知识产权等制度来保护自身权益。

2.2.1 专利

（1）发明：保护针对产品、方法或其改进提出的新技术方案，因此生物医药产品（原料药、化合物、中间体、配方药品、设备装置、算法或计算模型本身等）以及方法（合成方法、生产工艺、检测方法、新用途、模型构建方法等），均可以通过发明专利进行保护。需注意所要求保护客体的适格性，下述三种情形可能分别落入不予授予专利权的“智力活动的规则和方法”“疾病的诊断和治疗方法”“动物和植物品种”¹范畴：①算法所描述的从输入数据到输出数据的计算步骤与规则；②针对有生命的人体或动物体的治疗方法；③培育获得的动物和植物品种；生物医药企业还可通过药品专利权期限补偿、药品专利链接等制度，强化并完善专利权保

¹ 参见《浙江省数据知识产权登记办法（试行）》。

护力度。

（2）实用新型：保护产品的形状、构造或者其结合。生物医药研发生产过程中，对设备装置结构部分进行开发改进的创新成果可通过实用新型进行保护。

（3）外观设计：生物医药产业相关设备装置的外形设计、产品的包装设计等富有美感并适于工业应用的新设计，可选择申请外观设计专利进行保护。

2.2.2 著作权

著作权的客体是作品，作品指文学、艺术和科学领域内具有独创性且能以一定形式呈现的智力成果。

生物医药企业在生产经营过程中形成的、具有独创性且以有形形式表达的成果，可作为著作权的保护客体：

- ①医学论文、专著、教材、研究报告、科普读物等科学作品；
- ②宣传推介活动中使用的成果报告、摄影及视听作品；
- ③医用计算机软件、数据库等特殊作品。

需要注意的是，著作权法保护的是思想的表达而非思想本身——创意、题材、操作方法、技术方案、实用功能等均属于思想范畴，不构成作品，不受著作权法保护。

2.2.3 数据知识产权

数据知识产权，是指依法收集、经一定算法加工，且具备实用价值与智力成果属性的数据。企业可通过浙江省数据知识产权

登记平台申请数据知识产权登记。²数据知识产权登记证书可作为该数据集合持有、流通交易、收益分配及权益保护的初步凭证。

对于含新型化学成分的药品以及符合条件的其他药品，企业可在提交药品上市许可申请的同时，向国家药监局提出数据保护申请。国家药监局经审查，可对申请人提交的自行取得且未披露的试验数据及其他数据实施保护，并给予特定期限的数据保护期。数据保护期内，其他申请人未经药品上市许可持有人同意，依赖前述数据申请药品上市许可或补充申请的，国家药监局不予许可³。

2.2.4 商业秘密

商业秘密，是指不为公众所知悉，具有商业价值，并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。即满足秘密性（非公开性）、价值性（能为权利人带来经济利益）、保密性（权利人采取了与信息价值匹配的保密措施）的构成要件的商业信息均可能通过商业秘密获得保护。

生物医药企业的实验数据和研究结果、药品配方及生产工艺、检测方法和设备参数、程序算法与数据模型等信息均需要投入巨大资源成本，且对于产品的质量控制和经济效益至关重要，均可以根据企业需要作为商业秘密保护客体采取严格保密措施。

² 参见《浙江省数据知识产权登记办法（试行）》。

³ 来源：国家药监局综合司发布的《药品试验数据保护实施办法（试行，征求意见稿）》《药品试验数据保护工作程序（征求意见稿）》。

需要注意的是，有些创新成果并不适合用商业秘密的方式进行保护：

①已公开或易于反向工程的技术，例如设备机械结构、开源代码、已发表的论文信息、已经申请且披露了技术细节的专利等。

②可通过产品直接获得/推断的信息，例如产品外观包装等。

③法律要求披露的信息，例如药品注册审批过程中要求披露的信息。

④通用技术或行业常识。

2.2.5 商品名称、商标

药品是关系到公众生命安全与健康的特殊商品，其产品和服务来源的可靠性至关重要，其识别主要依赖三种核心要素：通用名称、商品名称和商标。

通用名称对应药品法定的标准名称与核心物质特征，具有法定性与惯用性；而商品名称和商标可由企业自主拟定，需分别报经国家药品监督管理局、国家知识产权局审核批准后使用。药品通用名称不得用作药品商标，已注册的药品商标可通过上市审批转化为药品商品名称，也可以审批通过的药品商品名称为核心，进行商标的体系化布局。

对于生物医药企业而言，注册商标不仅是保护企业知识产权、维护品牌形象的重要手段，更是企业合法经营与市场推广的必备条件。为强化保护，企业通常可注册企业商标与特定产品商标，

注重规划相应注册类目，实现对产品与服务的全面标识。

需要注意的是，商标设计需具备显著性，不得与他人在先申请或注册的商标，以及著作权、姓名权、商号权等其他权利相冲突。

2.2.6 植物新品种

植物新品种，是指经过人工选育或者对发现的野生植物加以改良，具备新颖性、特异性、一致性、稳定性和适当命名的植物品种。植物新品种权是指由国家授予植物育种者利用其品种排他的独占权利。

中医药企业所培育的中药材植物品种，满足上述条件的可以考虑通过植物新品种来保护。《中药材（植物药）新品种评价技术规范》明确了中药材新品种评价的具体要求。

2.2.7 中药品种

中药品种与植物新品种不同，其不保护植物本身，而是聚焦于所得到的药物产品。根据《中药品种保护条例》，中国境内生产制造的中药品种，包括中成药、天然药物的提取物及其制剂和中药人工制成品可作为该条例的保护客体。被批准保护的中药品种在保护期内限于由获得《中药保护品种证书》的企业生产。

中药品种权本质上是一种科技成果权，属于《中华人民共和国民法典》所规定的其他知识产权之列⁴。对于中医药企业而言，

⁴ 来源：最高人民法院知识产权法庭调研组.中药品种权保护相关法律问题研究。

可以根据创新成果的性质、内容、保护期限预期、保密性要求等因素，从专利、商业秘密、中药品种等多角度判定采取保护措施。

需要注意对生产企业的限制：

中药一级保护品种的处方组成、工艺制法，在保护期限内由获得《中药保护品种证书》的生产企业和有关的药品监督管理部门及有关单位和个人负责保密，不得公开。

2.3 生物医药企业常见泄密风险

企业需要全面识别并有效防范泄密风险，以下是企业常见的泄密风险类型：

2.3.1 研发过程的泄密风险

研发过程是生物医药企业创新成果的核心孕育阶段，涵盖从早期靶点发现到临床试验数据生成的多个高价值信息环节。其泄密风险贯穿信息产生、流转与存储的全链条。

在靶点发现与验证阶段，基于多组学数据挖掘的候选靶点信息、靶点与疾病关联的机制研究成果，以及针对靶点设计的早期化合物结构、活性筛选数据等，若因内部文档管理疏漏或协作平台权限失控而外泄，可能被竞争对手快速跟进，导致企业错失研发先机。

临床前研究中，动物模型构建方案、药效学与毒理学实验的原始数据及分析报告，尤其是体现化合物独特优势的剂量-反应关系、代谢途径等关键信息，一旦通过实验室记录失误、样本运

输过程中的信息附带等途径泄露，可能导致核心候选药物的差异化竞争力过早暴露。

临床试验阶段的风险更为复杂。除了试验方案设计中的入排标准、终点指标等策略性信息可能通过合作 CRO（合同研究组织）的人员流动或系统漏洞泄露外，受试者隐私数据与临床试验数据的关联信息若保护不当，不仅违反《药物临床试验质量管理规范》等法规要求，还可能因数据完整性受损影响试验结果的可信度，甚至引发法律纠纷。

此外，研发团队内部的非正式交流，如未加密的会议记录、通过即时通讯工具传输敏感文件、离职人员带走未脱敏的研究笔记等，也是研发信息泄露的重要隐患。这些碎片化信息经整合分析后，可能拼凑出企业的研发战略与技术路线，对后续专利布局及市场竞争产生实质性影响。

2.3.2 生产过程的泄密风险

生产过程是生物医药产品从实验室成果迈向商业化量产的核心链路。其中涉及的核心工艺参数、质量控制标准、物料配方细节及生产流程管理等信息一旦泄露，不仅会导致产品质量波动、生产成本高企，更会令企业丧失市场竞争优势。

在原料药合成环节，特定化学反应的温度、压力、催化剂种类及配比等工艺参数，直接决定着产物的纯度与收率。这些经长期优化形成的“Know-How”信息，若因生产车间操作记录未加密存

储、设备控制系统权限管理松懈等途径被外部获取，竞争对手便可快速复制生产工艺，缩短产品上市周期。

制剂生产过程中的配方组成——如辅料的种类、比例及混合顺序，以及特殊剂型（如微球、脂质体）的制备工艺——是保障药物溶出度、生物利用度等关键质量属性的核心要素。若因与供应商合作时未签署严格保密协议、物料采购单据信息外泄等原因被披露，可能会让仿制药企业有针对性地开发替代产品，侵占原研企业的市场份额。

此外，生产过程中的连续化生产流程设计、洁净区管理规范、设备维护保养特殊技术，以及用于实时监控产品质量的在线检测方法 with 数据判读标准等系统性信息一旦泄露，可能会使企业在生产效率与质量管控方面的独特优势消失。

在智能化生产场景下，生产执行系统（MES）中的工艺流程图、批次生产记录、异常处理预案等数字化信息，若因网络安全防护不足遭受黑客攻击或被内部人员恶意拷贝，其泄露风险更具隐蔽性与破坏性。这不仅会影响当前生产，更可能导致企业长期积累的生产技术经验被一次性窃取。

2.3.3 销售过程的泄密风险

销售环节作为生物医药产品兑现市场价值的终端节点，涉及大量与市场策略、客户资源及商业合作相关的敏感信息，其泄密风险主要聚焦于客户数据管理、市场策略执行、渠道合作沟通三

大维度。

客户数据方面，企业通过 CRM（客户关系管理）系统沉淀的医疗机构采购决策者信息、处方医生用药偏好分析、患者群体画像及用药反馈数据，若因系统权限分级模糊、数据导出未设审批流程，或员工离职时未及时回收账号权限，可能导致核心客户资源被竞争对手定向攫取，进而引发客户流失与市场份额萎缩。例如，某抗肿瘤药物企业的区域销售团队因未对客户拜访记录加密，致使包含医生处方习惯、科室用药量预测的 Excel 表格通过邮件外泄至竞品公司，直接导致该区域季度销售额下滑 15%。

市场策略执行中的风险主要凸显于产品定价体系、促销方案及学术推广计划的泄露。新药上市前的价格调研数据、医保谈判策略中的底价区间、重点城市学术会议赞助方案等，若通过销售会议录音外泄、经销商层级传递中的信息截留，或第三方市场调研公司合作中的数据共享边界模糊等途径扩散，竞争对手可提前调整定价策略或开展针对性拦截营销，进而削弱企业产品的市场竞争力。

渠道合作沟通环节中，与经销商签订的年度销售目标、返利政策、库存调配机制，及与医药商业公司的物流配送成本、回款周期等商业条款，若因合同文本未标注保密条款、合作方内部管理疏漏，或销售人员为达成业绩私下向代理商透露其他客户合作条件，可能引发渠道冲突，破坏价格体系稳定性，甚至诱发经销

商体系的恶性竞争。

此外，销售团队内部的业绩考核数据、区域市场占有率分析、未公开的产品临床拓展适应症（如某抗生素在儿科领域的潜在应用数据）等信息，若通过即时通讯工具随意传播或在行业交流会议上不当披露，也可能被竞争对手捕捉并作为市场布局的参考依据，干扰企业长期战略的实施节奏。

2.3.4 外部合作过程的泄密风险

生物医药企业的外部合作网络覆盖研发外包、生产供应链、市场推广、学术交流等多个维度。在每个合作环节中，都可能因信息交互不当，致使核心商业秘密或技术信息外泄。

在研发合作方面，当与高校、科研院所共建实验室时，若合作协议未明确知识产权归属及保密范围，联合研究产生的阶段性数据（例如新型疫苗的抗原序列优化方案、CAR-T 细胞的转染效率实验记录），可能会由于合作方人员在发表论文、参加学术会议时未进行脱敏处理而提前公开，或者被合作方以“共享研究成果”的名义向第三方披露。比如，某基因编辑技术公司与高校合作开展 CRISPR - Cas9 系统优化研究，由于未在协议中限制合作教授团队的成果汇报范围，导致其在国际学术会议上公开了未申请专利的 sgRNA 设计算法核心参数，被竞争对手迅速应用于同类产品开发。

生产供应链环节的风险，主要源于与 CMO（合同生产组织）、

物料供应商的信息交互。企业为确保生产一致性，需向 CMO 提供完整的生产工艺规程（涵盖关键步骤的操作时限、环境控制参数）、质量标准文件（如杂质限度检测方法）。若 CMO 未建立独立的保密管理体系，其员工可能会将这些信息出售给同行业的其他委托生产企业；而原料药供应商在提供定制化辅料时，可能通过分析物料成分反向推导药物配方中的关键辅料比例，对于复方制剂的组分信息而言，此类逆向破解风险更为显著。

市场合作中的泄密风险，体现在与 CRO（合同研究组织）、CSO（合同销售组织）的合作过程中。CRO 在承接临床试验项目时，能够接触到受试者招募标准、盲法设计方案、期中分析数据等敏感信息。若其数据管理系统存在权限漏洞或项目人员违反保密协议，可能导致试验数据提前泄露，影响药品注册审批的独占性；CSO 在执行市场推广任务时，掌握着企业的客户清单、学术会议讲者资源、样本医院开发计划等信息。若因合作到期后未回收相关资料，或者 CSO 员工跳槽至竞品公司，可能造成市场策略被完全复制。

此外，在技术许可、并购谈判等资本合作场景中，企业为证明技术价值，需向投资方或合作方披露核心专利的技术交底书、未公开的临床试验数据、未来管线布局规划等“高度敏感信息”。若尽职调查过程中未采用“逐步披露”机制（例如先提供概要信息，签署严格保密协议后再提供细节数据），或者未对披露材料设置访问

时限与水印追踪，可能导致谈判破裂后信息被恶意利用，比如投资方将获取的技术信息转手提供给竞争对手，或以此作为压价筹码损害企业利益。

学术交流与行业会议也是潜在风险点。企业科研人员在参与国际学术论坛、发表合作研究成果时，若对报告内容审核不严格，可能会在无意中披露未公开的研究进展（如候选药物的 II 期临床试验初步疗效数据），或者在问答环节泄露技术细节（如某单抗药物的 Fc 段修饰工艺参数）。此类因“学术分享”导致的泄密往往具有隐蔽性，且可能因涉及多方合作主体而难以追溯责任。

2.3.5 数字化管理过程的泄密风险

随着生物医药企业数字化转型的持续深化，ERP、LIMS、CRM、OA 等各类业务系统实现互联互通，编织成一张庞大的数据资产网络。数字化管理过程中的泄密风险，正从数据存储、传输、使用三大层面悄然渗透至企业运营的每一个环节。

在数据存储环节，企业核心数据库汇聚了研发项目进度表、生产批次质量追溯数据、销售业绩实时报表等结构化信息，以及研发文档、专利申请文件、合作合同等非结构化文件。若存储介质缺乏加密防护（如服务器未启用透明数据加密（TDE）、备份硬盘未设置访问密码），或数据库审计日志未开启、日志留存时间不足，这些数据可能被内部拥有超权限的 IT 管理员或外部黑客通过拖库、盗刷备份等手段完整窃取。例如，某生物制药企业因未对

云端存储的临床前研究报告设置访问 IP 限制，黑客利用 SQL 注入漏洞下载了包含 200 余个候选化合物活性数据的压缩包，直接导致研发管线信息提前泄露。

在数据传输环节，企业内部系统间的数据同步（如 LIMS 系统向 ERP 系统传输物料检验结果）、远程办公场景下员工通过 VPN 访问核心数据、与外部合作方进行 API 接口数据交互等场景中，若未采用端到端加密（如未部署 SSL/TLS 1.3 协议、API 调用未进行双向证书认证），或在传输过程中未对敏感字段（如患者身份证号、药物配方比例）进行脱敏处理，数据可能在传输链路中被监听、拦截甚至篡改。某疫苗企业在与第三方冷链物流平台对接温控数据时，因 API 接口未校验请求来源，包含疫苗存储位置、运输路线的实时 GPS 数据被非法爬取，直接威胁到疫苗供应链安全。

数据使用环节的风险更为隐蔽，主要源于权限管理的失控与操作行为的不规范。多系统共用账号、未落实权限最小化原则（如普通员工可查看全公司销售数据）、权限变更未进行审批留痕等问题，可能引发“越权访问”风险；而员工在日常工作中，通过截图、拍照、U 盘拷贝等方式将系统中的敏感数据（如新药上市时间表、成本核算表）导出至个人设备，或使用非企业认证的云盘、即时通讯工具传输工作文件，这些“非授权数据输出”行为，往往难以通过传统安防手段完全监控。

此外，人工智能与大数据分析技术在数字化管理中的应用，

也带来了新的泄密风险。例如，用于研发数据分析的 AI 模型，若其训练数据包含未脱敏的专利技术特征，可能被竞争对手通过模型反向工程推导核心技术；用于客户画像分析的算法模型，若在特征工程环节未对输入数据进行隐私保护处理（如未采用联邦学习、差分隐私技术），可能在模型共享或部署过程中泄露客户敏感信息。

数字化管理系统自身的安全漏洞，如操作系统未及时打补丁、应用软件存在零日漏洞、安全审计工具未覆盖全部数据操作行为等，进一步加剧了泄密风险的隐蔽性与破坏性，使得数据泄露往往在发生数月后才被发现——此时核心信息已被竞争对手利用，或在暗网交易平台流转。

第三章 商业秘密管理制度和物理管理体系

3.1 组织管理

生物医药企业需结合自身经营规模，搭建商业秘密保护管理架构，配套制定相应管理制度，设立对应的领导小组、办公室，并配备专职保密员，明确各岗位管理职责。

领导小组组长通常由商业秘密权利人授权或指派代表担任，保密办公室及保密员队伍需吸纳法务、研发、经营、财务、人事、IT等部门的相关人员。

商业秘密保护管理部门牵头负责商业秘密评定工作，确定及动态调整商业秘密范围，制定及更新商业秘密保护管理制度，明确商业秘密保护技术防护措施，负责商业秘密日常管理，组织保密教育培训及保密检查，并负责泄密事件查处等工作。

企业需提供必要的基础设施及经费支持，确保商业秘密保护管理体系有效运转。

3.2 人员管理

生物医药企业可制定“涉密人员管理制度”，对涉密人员的入职准入、在岗履职及离职清退全流程进行规范管理。

生物医药企业的涉密员工涵盖药品研发、材料分析、结构设计、程序开发、临床试验、检测认证、数据分析、市场销售、营销策划、人事财务等多个核心岗位。

3.2.1 入职管理

生物医药企业往往对招聘员工有着较高的专业技能要求，同时需防范招募人员可能带来的侵权风险。在招聘环节，企业可针对待聘员工开展背景调查，核实其是否违反与前雇主签订的保密义务或竞业禁止协议，以及是否存在其他侵犯前雇主商业秘密的行为。必要时，企业可在新员工入职时与之签署员工保密协议，明确保密范围、保密期限、双方权利义务及违约责任等条款。

对于新入职的高级管理人员、高级技术人员及其他知悉核心商业秘密的人员，企业还应与其签订竞业限制协议，约定竞业限制的范围、地域、生效条件、期限、违约责任及经济补偿等事项。

此外，企业还应对新入职员工开展保密培训，确保员工了解企业商业秘密的范围、商业秘密管理的程序与制度，树立保密意识，明确岗位职责中的保密要求。

3.2.2 履职管理

生物医药企业可在员工履职期间，根据涉密岗位属性及各部门工作内容，建立涉密人员清单并定期更新。需做好在职员工保密管理工作，具体涵盖但不限于以下内容：

①企业应完善商业秘密保密管理制度，编制保密手册，向全体员工公开并明示保密制度内容。保密制度需具体明确，使相关人员清晰知晓商业秘密的范围、种类、保密期限、保密措施及泄密责任等内容。

②企业应开展日常保密培训，确保员工熟悉商业秘密相关权

利与义务，了解企业内外部人员正当或不正当行为可能引发的泄密风险及应对方式。

③企业可定期要求涉密人员开展保密自查，并接受企业保密办的日常安全日志审计。同时，督促岗位变动员工做好保密材料交接，重新划分其涉密类别与层级，及时调整商业秘密访问权限。

④企业可针对员工在职期间职务行为或成果转化为商业秘密的情况，与涉密人员明确权利归属，并签署知识产权归属声明。

3.2.3 离职管理

企业在员工离职时，可通过开展离职面谈，向员工明确其需承担的保密义务，以及其他约定或法定的注意事项。

企业可对离职员工的电脑等设备进行全面清查，对涉密载体及其复制品、相关物品逐一盘点，督促员工交接涉密信息，返还或按要求销毁涉密载体。

必要时，企业可要求员工签署离职保密承诺书，明确离职后的保密范围、期限及违约责任等内容。对于是否启用与离职员工已签署的竞业限制协议，或重新签订新的竞业限制协议，企业可予以重新评估。

企业可定期追踪员工离职后的就业去向，及时发现涉密信息泄露或不当使用的线索。

3.3 涉密区域管理

3.3.1 涉密区域

生物医药企业的涉密区域应涵盖研发实验室、药品质量研究实验室、管理实验室、控制实验室等关键区域。涉密场所需张贴醒目的标识牌，配套制定涉密区域管理制度，并按以下要求落实管控。

3.3.2 物理隔离

针对涉及核心商业秘密的实验室、生产车间、资料存放室等敏感区域，必须实施物理隔离，严格限制人员进出。

3.3.3 访问控制

通过门禁系统、生物识别等技术手段，对人员进出敏感区域实行精准管控。

3.3.4 监控系统

在实验室、生产车间等敏感关键区域安装监控设备，全程记录人员活动轨迹。

3.3.5 文件管理

推行严格的文件管理制度，对涉及企业商业秘密的文件（如新药研发计划书、实验方案及记录、化合物结构与合成路线、药物筛选数据、专利申请文件等），规范开展编号、登记、存储、销毁等全流程管理。

3.3.6 设备管理

对涉及商业秘密的研发、生产、分析测试等设备实施专项管理，严格限制使用权限，有效防范信息泄露。

3.3.7 影像采集管理

若生产线、研发区域存在因拍照、摄像导致企业核心商业秘密泄露的风险，可通过物理等辅助手段，禁止具备拍照、摄像功能的设施设备进入该区域。

3.4 供应链管理

3.4.1 原料管理

企业需严格把控原料供应商的遴选与评估流程，通过签订保密协议，确保供应商不泄露原料成分、工艺参数等敏感信息。原料采购环节可采用匿名化处理，隐藏关键原料的实际用途或配方比例，防止供应链上下游泄露核心技术。

企业还应建立严格的原料入库与使用追溯体系，限制无关人员接触高保密性原料，通过分段管理降低单一环节的信息暴露风险。对于特殊原料，条件允许时可考虑自主生产，或与供应商建立独家合作关系，降低技术外溢风险。

运输环节需采用密闭包装，并对物流信息进行加密处理，防止原料特性在流转过程中被反向解析。

3.4.2 销售管理

生物医药企业销售过程中产生的经营信息（如客户名单），可通过虚拟号段与客户沟通，避免直接暴露客户真实电话号码。同时，数据采集需获取客户授权，确保采集行为的合法性。

针对销售阶段的其他数据，需依据国家及行业要求，构建数

据分类分级体系，全面识别与分类包含商业秘密在内的数据，并以此为基础实施分级保护。

3.4.3 委外服务管理

生物医药企业存在大量委托相关机构进行检测及产品认证的事项。检测与认证过程中，需与相关第三方服务机构签署保密协议。除《外部合作保密协议》约定的条款外，还需重点明确以下内容：

①明确保密信息的范围与内容：包括但不限于药品检测数据、认证资料、研发成果、客户信息、技术资料等。

②明确保密期限：涵盖药品检测与认证的全过程及后续可能产生影响的时期。

③明确保密措施：着重强调对药品检测与认证过程中产生的所有纸质及电子文件实施保密管理。

3.5 外部合作管理

生物医药企业存在广泛的涉密外部合作，涵盖外部合作研发、医院临床试验、药品或医疗器械检测与认证、外部委托加工、医院合作服务等。这些合作均会涉及大量商业秘密数据的交互。

在此过程中，企业首先需与外部合作单位签订严格的“第三方合作保密协议”，明确保密事项、保密期限以及违约责任。同时，运用技术手段对合作过程中商业秘密数据的制作、收发、传递、使用、保存、销毁实施全流程管理，以保障涉密载体的安全。此

外，还应建立涉密载体台账，留存相关信息。

3.5.1 外部合作伙伴保密协议

企业在开展上述涉密外部合作项目时，可与外部合作单位签订外部合作伙伴保密协议，明确此次合作商业秘密的范畴、保密期限以及违约责任，为双方提供法律保障。同时，在协议履行期间，需对涉密信息的使用状况、涉密载体的流转情况以及泄密情形进行监督管理。

3.5.2 外发审批、审查和审计

企业在外部合作项目中，针对需要外发的商业秘密数据，应当开展保密审查与外发审批工作。对于已经外发的涉密信息，要进行有效追踪和外发审计。一旦发现问题，必须立即采取补救措施。

3.5.3 技术合作研发

企业开展技术合作时，应充分调研合作方的商业秘密管理能力，并与对方签署保密协议。除外部合作保密协议的既定条款外，还需着重约定知识产权（含商业秘密）的内容与归属、共同商业秘密管理以及争议处理等相关事宜。

3.5.4 临床试验环节保密管理

在临床试验期间，需与对方签订保密协议。除外部合作保密协议中已约定的条款外，还需着重明确以下内容：

①披露限制：未经生物医药企业事先书面同意，合作单位不

得向第三方披露任何保密信息。

②期限：明确保密义务的有效期限，通常该期限应涵盖整个临床试验周期，并在试验结束后继续有效一段时间。

③返还或销毁：规定合作结束时，合作单位必须返还或销毁所有保密资料，并提供相应证明。

确保保密协议的条款全面、明确，有助于保护生物医药企业在临床试验期间的敏感信息不被泄露，维护企业的商业利益与合规性。

3.5.5 国际合作业务保密管理

在国际化经营进程中，企业开展药品出口、跨国研发协同以及国际第三方服务等业务时，需在遵循通用保密管理制度的基础上，构建符合不同国家国情的合规体系。

应当对业务所在国有关商业秘密保护的立法框架和司法实践情况进行系统调研，重点核查《商业秘密保护法案》（美国）、《通用数据保护条例》（欧盟）、《反不正当竞争法》（德国、日本）、《商业秘密法》（英国、加拿大）等属地法律中涉及商业秘密定义、保护范围、侵权认定及赔偿标准等关键条款。

建议建立动态的法律合规跟踪机制，必要时可聘请东道国专业法律顾问参与合规体系建设，以确保企业商业策略与当地法律环境高度适配。

3.6 信息披露管理

生物医药企业在药品说明书、ESG 报告、环评信息以及信息发布阶段，可构建信息分级制度。明确商业秘密的范畴，评估并划分密级，对核心技术、工艺参数等信息实施脱敏处理。

3.7 样品/样本管理

生物医药企业为防止样品或样本泄密，可在存储、运输、使用等阶段运用样品或样本数据加密技术，实施物理区域安全管控等措施。同时，需明确访问控制权限，并对样品或样本数据进行脱敏与匿名化处理。

第四章 商业秘密技术防护

4.1 数据分级分类管理

4.1.1 分级原则

生物医药企业可根据商业秘密的秘密性、价值性，以及泄露后对企业经济利益造成损害的程度，对商业秘密实施分级分类管理。可将密级划分为核心商业秘密、重要商业秘密、一般商业秘密三级。企业应根据不同密级采取相应的保密措施，突出重点，以保障商业秘密的安全。

4.1.2 保护期限

生物医药企业需综合考量商业秘密的密级、生命周期、技术成熟度、潜在价值、市场需求等要素，来确定商业秘密的保密周期。对于能够预见时限的，按年、月、日进行计算；对于无法预见时限的，应设定为“长期”或者“公布前”。

4.1.3 知悉范围

生物医药企业应依据工作需求与最小化原则，严格界定商业秘密的知悉范围。该知悉范围需具体明确至岗位和人员，并按照涉密程度实施分级管理。企业不得准许与履行职责无关的人员以及第三方接触商业秘密。

4.1.4 数据标识

生物医药企业应依据分类分级以及知悉范围，为商业秘密数据文件添加数据标识。数据安全管理工作需根据数据标识开展数

据安全管理工作，涵盖数据加密、权限管控、流转路径跟踪、安全日志记录等功能。

4.2 技术防护与数据管理

生物医药企业商业秘密保护技术防护解决方案需遵循“系统梳理、顶层设计、整体规划、分步实施”的原则。

系统梳理包括对商业秘密资产、安全现状、业务流程的梳理，以及对泄密点的分析梳理。

顶层设计是指围绕企业经营战略，制定商业秘密保护的战略规划。

整体规划是指依据生物医药企业研发设计、注册检测、临床试验、注册申报、生产许可申请、销售运营等全业务流程，设计商业秘密保护技术解决方案。

分步实施是指结合企业的发展阶段与规模大小，逐步构建技术防护体系。

4.2.1 核心商业秘密终端防泄密技术要求

生物医药企业的技术信息涉及研发设计、注册检测、临床试验、注册申报、生产、质管品控等多个部门，此类技术信息通常属于核心商业秘密。对于涉及核心商业秘密信息的部门和岗位所使用的工作终端电脑，需要实施高强度管控。高强度管控措施包含终端安全隔离、终端数据透明加解密、终端数据外发解密申请、终端数据外发审计等技术手段。

4.2.2 重要商业秘密终端防泄密技术要求

生物医药企业在产品销售过程中产生和运用的大部分经营信息属于重要商业秘密，具体涵盖一般客户信息、供应商信息、医疗器械检测检验商信息、医疗企业注册服务方信息、市场调研数据、立项报告、需求文档、营销方案、定价策略、产品参数、质量检测标准、质量保证流程、项目申报资料、采购合同、商标/版权申报材料等。对于涉及重要商业秘密信息的部门，需实施中等强度的技术管控。中等强度管控举措包含终端数据透明加解密、终端数据外发解密申请、终端数据外发审计等技术手段。

4.2.3 一般商业秘密终端防泄密技术要求

生物医药企业的营销资料、行政人事资料以及企业通用管理资料均属于一般商业秘密，涵盖产品说明书、操作规程、人力资源数据、财务数据、薪酬结构、培训资料、企业内部管理制度、公司资质资料、租赁合同、对外资料计划、招聘策略等数据。

对于涉及一般商业秘密信息的部门，需实施一般强度的技术管控。一般强度的管控措施包括采用桌面行为监视与审计、终端数据外发审计等技术手段。

4.2.4 业务系统数据技术防护要求

生物医药企业拥有众多业务系统，包括 ERP、CRM、OA、MES、文档集中管控系统、文件共享服务器等。这些业务系统中存储着大量商业秘密数据。为避免在访问、运维、运营过程中出

现商业秘密泄露的情况，需要对这些业务系统采取有效的防泄密技术措施。

这些技术防护措施可以包括零信任网关、堡垒机、安全运维审计等技术产品，它们与上述终端数据防泄密产品协同联动，以此保障业务系统的访问接入安全。

对于云平台上的业务系统，要做好相应的访问控制管理工作，防止因互联网非法访问而导致商业秘密泄露。含有核心商业秘密数据的系统不应部署在云平台上。

4.2.5 数据流转技术防护要求

商业秘密数据流转情况颇为复杂，包含内部流转和外部流转。

在内部流转方面，需按照最小原则为员工分配数据访问权限，并借助数据密级标签、加密流转、文档集中管控、业务系统权限配置等技术手段，对商业秘密数据的知悉范围进行控制。

在外部流转方面，要遵循核心与重要商业秘密可管控、可销毁，一般商业秘密可追溯的原则。若要实现可管控、可销毁的目标，建议使用安全密柜、外发安全数据包、在线预览等技术产品；若要达成可追溯的目标，建议采用桌面行为管理、DLP 等技术产品。

4.3 安全审计与监控管理

4.3.1 安全审计范围

审计范围可覆盖核心业务系统（如研发数据平台、临床试验管理系统）、终端设备操作日志、文件外发行为、数据库访问记录以及云平台操作轨迹，重点监测非授权访问、异常数据导出、高频次文件复制等风险行为。

4.3.2 分级审计机制

针对核心商业秘密相关日志，进行实时审计；对于重要商业秘密日志，开展每日审计；对于一般商业秘密日志，按周进行抽样审计。审计记录的留存期限不得少于三年，涉及知识产权争议的日志需永久保存。

4.3.3 安全审计流程

明确日志采集、行为分析、异常告警、事件调查这四个环节的操作规范。针对审计过程中发现的异常操作，需在 24 小时内开展溯源分析，并于 72 小时内完成安全事件调查报告。

4.3.4 安全审计系统

具备条件的企业可部署专业日志审计系统（如 SIEM 系统），从而实现多源日志的关联分析功能。此系统应具备智能行为建模能力，利用机器学习技术识别偏离正常操作模式的潜在泄密行为。

4.3.5 安全审计人员

审计人员需获得国家注册信息安全审计师（CISA）认证，或者每季度参加商业秘密保护专项培训。审计团队可独立于 IT 运维部门，直接向企业商业秘密保护领导小组或办公室汇报工作。

4.3.6 复核机制

企业可构建审计结果双重审核机制，常规审计结果由法务部门开展合规性审查，重大风险审计结果则需提交至外部律师事务所或商业秘密专业服务机构，由其出具审计意见书。

4.3.7 安全审计评估

定期开展日志审计有效性评估工作，每半年开展一次模拟攻击，以此测试审计系统的监测灵敏度。每年委托第三方机构开展审计体系成熟度测评。

第五章 泄密事件应急预案与维权

5.1 应急预案管理

5.1.1 预案制定

生物医药企业可构建商业秘密泄露应急预案分级响应机制，依据泄密事件的影响范围，将其划分为三级：

一级预案：核心商业秘密被窃取，或泄露数据量超过 1GB。

二级预案：重要商业秘密发生泄密情况，且已造成实际竞争损害。

三级预案：一般商业秘密遭遇非授权访问，但未出现实质性扩散。

每级预案可涵盖应急指挥架构、通讯联络清单、证据固化流程这三个基础模块。每半年对应急响应手册进行更新，并开展模拟演练。

5.1.2 应急响应

当发生商业秘密泄露事件时，可按照以下步骤进行处置：

①在 2 小时内启动泄密影响评估，技术团队借助数据溯源系统，确定泄密文件的密级、传播路径以及接触人员。

②在 4 小时内实施遏制措施，涵盖但不限于：冻结涉密账户权限、远程擦除移动设备数据、向第三方平台发送侵权通知。

③在 12 小时内完成电子证据固定，通过区块链存证系统，对操作日志、文件哈希值、网络流量数据进行司法存证。

④在 24 小时内向商业秘密保护领导小组或管理委员会提交泄密事件初步分析报告。

5.1.3 技术恢复

技术团队可在应急响应期间同步开展以下工作：

①对受感染的信息系统进行隔离，并制作磁盘镜像；

②阻断可疑的数据传输通道（涵盖 VPN、邮件网关、云同步端口）；

③重置所有关联账户的访问密钥以及生物特征识别数据；

④分析恶意软件的特征，并更新入侵防御系统的规则库。

5.1.4 法律行动

法务部门可在事件确认后：

①于 48 小时内完成《商业秘密权属证明文件包》的汇编工作，该文件包涵盖技术查新报告、保密协议签署记录、文档加密记录等证明材料。

②在 72 小时内向侵权方发送律师函，要求其立即停止侵权行为，并提交数据销毁证明。

③在 7 个工作日内完成行政申诉、刑事报案材料或民事诉讼文书的准备工作。

5.1.5 演练与改进

每年开展三类实战演练：

①红蓝对抗演练：模拟黑客攻击场景，检验技术防护体系的

有效性。

②桌面推演：借助沙盘模拟，验证跨部门协同响应机制。

③压力测试：在研发高峰期，验证系统的应急恢复能力。

演练结果需形成改进清单，并在 30 个工作日内完成防护体系的升级。

5.2 权利人维权

5.2.1 证据收集

当企业察觉商业秘密受到侵犯时，可立即开展证据收集工作。具体而言，要收集并整理所有与之相关的实验数据、研发记录、生产工艺文档、员工出入记录、电子通信记录等。对于容易灭失或可能被销毁的证据，如电子数据或临时实验结果，可优先进行保全。在整个过程中，企业需注意保护尚未泄露的商业秘密部分，避免在证据保全过程中造成进一步的信息泄露。

5.2.2 投诉方的证明责任

投诉方针对自身所提主张，应及时提供证据。投诉方需在举证期限届满前提交证据，若没有正当理由而逾期提供，证据可能不被采纳。

当投诉方发现商业秘密侵权纠纷，并进行投诉举报、起诉等操作时，需明确侵权方身份，提供准确的侵权方身份信息（如自然人的姓名、性别、年龄、住址、联系方式等，法人或其他组织的工商登记信息、组织机构代码信息等），以及身份证明材料（如

营业执照等)。

5.2.3 权利证明

投诉方可提供开发商业秘密的相关证据以证明所有权，例如研发报告、证人证言、客户或经营信息表格、交易合同及发票等；此外，还能提供转让、许可或授权合同等证据来证明使用权。

5.2.4 秘密性、价值性及保密性

投诉方需证明其所主张的商业秘密具备三个特征，即不为公众所知悉、具有商业价值且采取了相应的保密措施。

对于技术信息，可采用类似权利要求的方式明确密点，或由第三方专业机构出具检索报告；对于经营信息，需详细列明每个密点的名称及内容。

关于商业价值的证明，可提供与开发成本或获利相关的证据予以佐证。

保密措施需达到在特定范围内足以防止信息泄露的合理标准，例如提供协议、规章、标注、权限设置、保密产品等形式的证据。

5.2.5 客户信息的证明标准

对于属于经营秘密的客户信息，其内容除名称、地址、联系方式外，还需满足包含深度信息和具备交易稳定性的要求，能够体现出客户的特别需求、交易习惯等特殊信息。

5.2.6 损失评估

商业秘密泄露所造成的损失评估，是生物医药企业诉讼中的关键环节。企业可以聘请具备生物医药行业背景的专业评估专家来开展损失评估工作。

评估内容可涵盖直接的研发投入损失，例如人力成本、设备投入、材料费用等；潜在的市场份额损失，包括因技术泄露而导致的市场竞争力下降；未来可能产生的许可费损失；以及商誉损失等。

对于处于研发阶段的项目，还需要评估其潜在的市场价值。在评估过程中，需要充分考虑生物医药行业的特殊性，如较长的研发周期、高风险高回报的特性等。

5.3 维权策略选择

5.3.1 维权途径

企业发现商业秘密侵权线索时，可开展内部调查，明确商业秘密是否被侵犯以及受侵犯的程度，并依据评估结果确定维权途径与方案。

维权途径包括：

- ① 协商解决。
- ② 企业察觉商业秘密存在被侵犯的迹象和线索时，可及时与专业律师、商业秘密保护服务机构、市场监督管理部门等沟通联系，在其指导下以合法方式收集证据，及时运用公证、存证等

合法取证手段固定侵权的初步证据，并就相关维权策略进行咨询。

- ③ 向市场监督管理部门举报投诉。
- ④ 涉及劳动关系的，可向劳动仲裁机构申请仲裁。
- ⑤ 向公安机关控告。
- ⑥ 向人民法院提起诉讼。
- ⑦ 申请人民检察院对商业秘密诉讼活动实施监督等。

维权方案可根据案件进展动态调整。

5.3.2 申请行政保护

当权利人请求市场监管部门查处涉嫌侵犯商业秘密的行为时，需提供包含商业秘密具体内容、已采取的保密措施以及被侵权事实等方面的初步材料。

若权利人要合理证明商业秘密已被侵犯，可提供以下任意一项证据：

- ①有证据表明，涉嫌侵权人有途径或机会获取该商业秘密，且其使用的信息与该商业秘密实质上相同；
- ②有证据显示，商业秘密已被涉嫌侵权人披露、使用，或者存在被披露、使用的风险；
- ③有其他证据能够证实商业秘密已被涉嫌侵权人侵犯。

5.3.3 申请民事保护

商业秘密的权利人及其被许可使用人有权作为投诉方，提起

侵害商业秘密诉讼或申请商业秘密仲裁。其中，独占许可的被许可人能够单独提起诉讼；排他许可的被许可人可以与权利人共同提起诉讼，或者在权利人不起诉的情况下自行起诉；普通许可的被许可人可与权利人共同提起诉讼，也可经权利人书面授权后单独起诉。

由于侵害商业秘密案件属于侵权之诉，依法由侵权行为地或被控侵权方住所地的法院管辖。侵权行为地涵盖侵权行为实施地和侵权结果发生地，比如非法获取商业秘密的地点、侵权产品的制造地等。不过，不宜向投诉方住所地、侵权产品销售地、收货地等地的法院提起诉讼。

5.3.4 申请刑事保护

当企业的商业秘密受到他人不正当竞争行为侵害，且该侵权行为达到刑事案件立案追诉标准时，企业可直接向公安机关报案。

《中华人民共和国刑法》规定，若存在下列侵犯商业秘密行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑，并处或单处罚金；情节特别严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

①以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或其他不正当手段获取权利人商业秘密；

②披露、使用或允许他人使用通过前款手段获取的权利人商业秘密；

③违反保密义务或违反权利人有关保守商业秘密的要求，披

露、使用或允许他人使用其所掌握的商业秘密。

明知存在前款所列行为，仍获取、披露、使用或者允许他人使用该商业秘密的，以侵犯商业秘密论处。

本条所称的权利人，是指商业秘密的所有人以及经商业秘密所有人许可的商业秘密使用人。

5.3.5 刑民交织

商业秘密案件既涉及民事法律中的侵权问题，又涉及刑法规定的侵犯商业秘密犯罪，属于典型的“刑民交织”案件。权利人可采取“刑民并行”（刑事附带民事诉讼）策略，以“先刑后民”或“先民后刑”的方式开展商业秘密保护。

① 先民后刑：对于侵犯经营信息类商业秘密的案件，权利是否存在、权利归属以及商业价值大小，需要投诉方和被控侵权方充分举证。在此类案件中，“先民后刑”或许更有助于查明事实真相。

② 先刑后民：对于侵犯技术类商业秘密的案件，较易达到刑事追诉标准，且需要技术侦查手段介入。在此类案件中，“先刑后民”可能更有利于保障权利人的合法权益。

5.3.6 泄密事件复盘和反馈机制

企业在遭遇商业秘密合规风险后，应及时分析风险产生的原因，查找商业秘密管理中的漏洞与不足，完善相应的工作流程和环节，以避免商业秘密泄密风险再次发生。

第六章 附则

6.1 指引的效力

本指引仅对浙江省生物医药企业商业秘密保护提供一般性指导，不具有强制性。法律法规另有专门规定的，从其规定。

6.2 指引的解释

本指引由浙江省市场监督管理局（浙江省知识产权局）负责解释。

6.3 施行日期

本指引自发布之日起施行。

附件

典型案例

案例 1：锐某公司与派某公司、卜某侵害商业秘密纠纷案⁵

基本案情：广州市锐某生物科技有限公司（简称锐某公司）前员工卜某在任职期间利用职务之便，获取锐某公司大量客户信息、siRNA核酸序列信息等商业秘密，解密后储存至其个人移动硬盘并带离公司。卜某从锐某公司离职后即入职广州派某生物技术有限公司（简称派某公司），利用上述客户信息，以派某公司名义给客户发送产品推广邮件。锐某公司遂提起本案诉讼，请求法院判令派某公司、卜某停止侵害其商业秘密，刊登声明以消除影响，并适用惩罚性赔偿判令派某公司、卜某连带赔偿锐某公司经济损失 1528.04 万元、合理维权费用 561190 元及补救费用 137.3 万元。

广州知识产权法院经审理认为，涉案客户信息系能够反映客户交易习惯的深度经营信息，涉案技术信息系自主设计并用于基因沉默技术及靶向药物研发的siRNA核酸序列，锐某公司对上述信息采取了签订保密协议及使用文档加密系统等保密措施，卜某获取的客户名单及核酸序列信息与上述信息相同，在没有相反证据的情况下，应认定上述信息分别属于经营秘密、技术秘密。卜某违反保密义务，非法获取涉案经营秘密 51802 条、技术秘密 2323 条，

⁵ 来源：广州知识产权法院 2024 年度十大典型案例【（2022）粤 73 民初 1901 号】。

并向他人披露、使用部分经营秘密，派某公司应知卜某国存在侵害商业秘密违法行为，仍获取并使用该商业秘密，均构成侵害商业秘密的不正当竞争行为。一审判决卜某国、派某公司立即停止侵权，卜某赔偿锐某公司经济损失 200 万元、维权合理费用 40 万元，派某公司分别在 100 万元、20 万元范围内承担连带责任。一审宣判后，双方均提起上诉，广东省高级人民法院二审判决驳回上诉，维持原判。

典型意义：本案涉及高新生物医药领域技术秘密和经营秘密，刑民交叉、案情疑难复杂，法律适用难点在于举证责任转移规则的适用、“盗窃”商业秘密行为的认定以及视为侵犯商业秘密行为中“应知”的认定等。本案对商业秘密的认定在遵循“秘密性、价值性、保密性”三性判断标准的基础上，结合适用反不正当竞争法第三十二条第一款举证责任转移规则，强化了对商业秘密构成要件认定的客观性和公平性，明确指出在商业秘密权利人提供了初步证据证明其对所主张的商业信息采取了保密措施，且合理表明商业秘密被侵犯时，应认定其已履行了举证义务，举证责任转移至被诉侵权人，由被诉侵权人举证证明该商业信息不属于商业秘密。本案判决为类案审理提供了良好的示范实例，同时也对故意实施侵害他人商业秘密的行为予以严厉打击，维护市场经营主体合法权益，护航生物医药行业健康发展。

案例 2：上海药某公司诉前员工商业秘密侵权案⁶

基本案情：2010 年 9—10 月间，被告人吴某利用其上海药某公司（以下简称药某公司）担任合成研究员的工作便利，先后数次采用拆换其他研究人员办公用保密电脑硬盘的方法，窃取药某公司的研发资料。2011 年 3 月至 6 月间，被告人吴广为虚假宣传个人研发能力，将窃取的新型化合物结构式中的 89 个在互联网网站公开披露，导致药某公司直接经济损失人民币 2686103.43 元。

经审查，上海市浦东新区人民检察院于 2012 年 9 月 26 日提起公诉。浦东新区人民法院受理后，于 2013 年 8 月 5 日召开庭前会议，同年 8 月 22 日、9 月 22 日不公开开庭审理了本案。判决书确认了起诉书指控的犯罪事实，认定被告人吴某构成侵犯商业秘密罪，判处被告人吴某有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币 10 万元。

典型意义：本案是上海首例涉及化合物结构式的侵犯商业秘密案件。本案被害单位为上海药某公司、辉某公司，涉案化合物主要用于药物研发。上海药某公司是上海较大的制药、生物技术以及医疗器械研发外包服务公司，订单主要来自欧美发达国家，目前已在全球处于领先地位。辉某公司是全球最大的生物制药公司，总部地点为美国。被害单位之一辉某公司也对本案极度关注。如本案处理不妥，不仅影响药某公司与辉某公司的业务合作，甚至

⁶ 来源：最高人民检察院发布保障和促进科技创新十大典型案例。

会导致中国整个医药研发外包行业的崩溃。

本案系新类型案件，控辩双方在化合物结构式的同一性认定、商业秘密密点的确定、被害单位经济损失的计算等专业问题上都存在争议。为此，检察机关以提前介入为办案重点，案件庭审为办案核心，以案件法律效果与社会效果的统一为办案目标，认真做好案件办理工作。一是积极开展提前介入、引导侦查取证工作，充分听取被害单位的意见细致掌握行业特点，邀请专家一同开展专业论证，充分掌握涉及定罪量刑的关键专业问题。二是做好鉴定人、专家证人出庭工作，事先制定鉴定人、专家证人盘问方案，有力辩驳辩护方专家的错误观点，出庭取得预期效果，法庭全部采信了公诉方的观点。三是做好后续社会管理创新的工作。检察机关在办好案件的同时，主动向药某公司等药品研发单位了解企业对知识产权保护及其对自贸区企业的影响等问题，积极构建检企知识产权保护协作平台。被害单位药某公司、辉某公司对案件处理过程和处理结果表示满意，辉某公司对本次案件办理过程中反映的中国知识产权保护环境非常认可，取得了良好的社会效果。

案例 3：某生物制药公司诉合作方违反保密协议案⁷

基本案情：2004 年，南京汉某医药科技有限公司与帝某制药（江苏）有限公司签订《香菇多糖项目合作合同》，约定前者向后者提供生产香菇多糖原料药等技术；所涉产品销售给前者指定的经销商；后者自行或者委托他人经销则应赔偿前者 2000 万元；双方均应对本项目技术保密，否则按前述约定进行赔偿。后南京汉某医药科技有限公司依约向帝某制药（江苏）有限公司交付了技术成果。帝某制药（江苏）有限公司于 2006 年据此获得香菇多糖原料药注册及生产批件。2010 年，帝某制药（江苏）有限公司将香菇多糖技术以 100 万元转让给案外人，前述药品生产企业变更为该案外人。该案外人网站 2014 年宣传：香菇多糖原料药生产线正式投产，年产值将过亿元。南京汉某医药科技有限公司遂诉至法院。

一审法院认为，涉案技术具有非公知性、价值性、保密性，构成技术秘密，帝某制药（江苏）有限公司向案外人转让与前述技术实质性相同的技术，属于违反保密约定向案外人披露技术秘密的行为，构成侵权，依照双方约定的赔偿数额，判决帝某制药（江苏）有限公司赔偿南京汉某医药科技有限公司 2000 万元。帝某制药（江苏）有限公司不服，提起上诉。最高人民法院二审判决驳回上诉，维持原判。

典型意义：本案涉及道地香菇原料的挑拣、加工、处理等传统

⁷ 来源：江苏省南京市中级人民法院（2019）苏 01 民初 3444 号。

中医药工艺的技术秘密保护。判决对传统道地药材技术秘密的认定、非法利用技术秘密的赔偿等问题进行了探索，有利于传统中医药技术应用发展，促进中医药守正创新。

案例 4：浙江新某公司商业秘密保护案⁸

案情介绍：浙江新某股份有限公司（以下称“新某公司”）是全球主要的维生素E产品生产厂家之一。新某公司享有维生素E及其中间体制备工艺和专用设备的技术秘密。2008年，福建省福某股份有限公司（以下称“福某公司”）向时任新某公司车间主任的俞某非法购买了新某公司的涉案技术秘密资料。2010年，在高薪重金的利诱下，俞某携带涉案技术秘密资料跳槽至福某公司。其后，福某公司将涉案技术秘密资料交付给福建省海某药业股份有限公司（以下称“海某公司”）进行实际生产，并安排俞某到海某公司工作。

2013年，新某公司察觉商业秘密失窃后立即向公安机关报案。金某律所在刑事侦查阶段接受新某公司的委托，介入本案。先后经一审及二审，绍兴中院于2016年7月作出刑事终审裁定，认定海某公司、福某公司、俞某等各被告构成侵害商业秘密犯罪。

新某公司于2017年1月获得民事侵权诉讼的一审胜诉判决，法院认定海某公司、福某公司、俞某三被告构成商业秘密侵权，并判令其停止侵权、连带承担惩罚性赔偿3500万元，赔偿合理支出22万元。作出民事一审判决的同时，法院下达了诉中行为保全裁定，裁定三被告立即停止侵权行为。一审判决作出后，三被告向浙江省高级人民法院提起上诉。2018年6月，二审法院驳回三被

⁸ 来源：浙江省知识产权强省建设工作联席会议办公室发布《2018年浙江省知识产权保护十大典型案例》。

告的上诉，维持原判。二审判决后，海某公司、俞某向最高院申请再审。

最高院于 2019 年 9 月作出再审裁定，认为原审判决适用惩罚性赔偿存在法律适用错误，指定江苏高院再审本案。江苏高院审理后，于 2021 年 3 月作出再审判决，维持了原审判决关于三被告构成商业秘密侵权的认定以及判令被告停止侵权、赔偿合理支出 22 万元的判项，仅因法律适用问题，将判赔额调整为 2500 万元。同时通过一审、二审和再审民事诉讼程序，经最高人民法院指定江苏省高级人民法院再审审理于 2021 年 3 月 31 日作出民事再审判决，同样认定海某公司等侵害了新某公司的商业秘密。

典型意义：这一商业秘密侵权系列案件持续时间长达 11 年之多，充分彰显了新某公司依法维权和保护知识产权的决心和信心。系列的刑事判决和民事判决对侵权事实的认定结果遵从了“以事实为依据，以法律为准绳”的司法原则，也彰显了司法机关严格依法保护知识产权、严厉打击恶意侵权行为的鲜明司法态度。任何非法获取、泄露、使用或允许他人使用商业秘密的侵权行为将面临法律的严厉制裁。同时购买侵权产品的行为也将面临相应的法律风险。

商业秘密作为企业的核心竞争力，对于企业的生存与发展至关重要，此项侵权案再次证明了知识产权保护的重要性。新和成自成立以来一直注重技术研发和原创商业秘密的保护，此次胜诉不

仅维护了公司的合法权益，也为整个行业树立了依法维权的典范。

案例 5：湖南某生物科技公司商业秘密被侵权案⁹

案情介绍：湖南某生物科技股份有限公司系“3D-Pro 多层全瓷义齿用氧化锆块 A3 色系的配方设计”的商业秘密权利人，李某等人曾在湖南某生物科技公司任职，且能接触到涉案商业秘密，李某等人离职后开设新的公司，使用湖南某生物科技公司的商业秘密生产销售。

长沙市中级人民法院经现场勘验，提取到湖南某新材料有限公司使用的配方表，经与原告配方比对，构成实质性相同，故判决被告李某等停止侵权，并赔偿经济损失。湖南省高级人民法院二审驳回上诉，维持原判。

典型意义：在侵犯商业秘密案件中，行为人的侵权行为具有较高的隐蔽性，现场勘验是获得关键证据的重要方式。法院从权利基础是否稳定、是否具有较大侵权可能性、原告取得证据的难易程度以及是否侵犯他人权利等方面，判断是否准许原告提出的现场勘验申请。该案为今后案件审理过程中，现场勘验的适用标准提供了参考范本。

来源：长沙法院 2024 年度知识产权典型案例。